

1500373-23.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

Conforme bem observado pelo Ministério Público, não há juízo de certeza da responsabilidade criminal. De fato, os guardas civis não presenciaram nenhuma atitude de tráfico.

Embora o acusado estivesse agachado no local onde foi encontrado o entorpecente, não há prova de que a droga lhe pertencia, bem como não foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

1500373-23.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-23.2022.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Daniel dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 21/02/2022, no local e horário descritos na denúncia, guardas civis receberam informações de que no local dos fatos um sujeito estava traficando drogas. No local,, os guardas civis viram o acusado Jonathan Daniel dos Santos agachado, mexendo em um arbusto. Ao ver a viatura, ele tentou fugir mas acabou detido. Com ele havia um pouco de dinheiro. No local em que ele estava mexendo os guardas civis encontraram cinco porções de entorpecente ilícito.

Defesa preliminar nos autos. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nesta data, com prova oral e interrogatório. Alegações finais do Ministério Público, com pedido de absolvição por falta de provas. A Defesa requer a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

Conforme bem observado pelo Ministério Público, não há juízo de certeza da responsabilidade criminal. De fato, os guardas civis não presenciaram nenhuma atitude de tráfico.

Embora o acusado estivesse agachado no local onde foi encontrado o entorpecente, não há prova de que a droga lhe pertencia, bem como não foi presenciado o contato

direto do réu com a droga ilícita.

O acusado negou a posse do entorpecente ilícito.

Portanto, nenhum dos agentes viu o exercício do comércio de entorpecentes pelo acusado, o qual justificou ainda a posse de pequena quantidade de dinheiro.

Tais elementos não permitem a conclusão de que o entorpecente pertencia ou estava de posse dos acusados.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Jonathan Daniel dos Santos da acusação de incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se e intime-se. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se, com as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA